

2020年军队文职统一考试《专业科目》法学类—法学试卷（考生回忆版）

一、单项选择题。每题所设选项中只有一个正确答案，多选、错选或不选均不得分。

- 1 甲根据民间传统配方调制出一味药，疗效较好，少量销售给邻居，治好了邻居的病，甲的行为（ ）。
A、构成生产销售伪劣产品罪
B、构成生产、销售假药罪
C、构成非法行医罪
D、不构成犯罪
- 2 关于驱逐出境，正确的是（ ）。
A、驱逐出境只能对犯罪的外国人适用
B、驱逐出境属于附加刑
C、判处驱逐出境的，从判决生效之日起执行
D、驱逐出境不可以适用于犯罪的无国籍人
- 3 （ ）不属于社会主义法治理论的理念渊源。
A、研究社会主义法治理念的方法论
B、马克思主义法的本质和作用的思想
C、新中国70年以来的社会主义法治建设
D、马克思主义的人民主权思想
- 4 民法是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间（ ）的法律规范。
A、人身关系和财产关系
B、人身权和经济关系
C、人身权和财产关系
D、人身关系和经济关系
- 5 根据《民法总则》，以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文（ ）生效。
A、应当知道该数据电文进入其系统时
B、进入该特定系统时
C、相对人知道该数据电文进入其系统时
D、从其约定
- 6 甲见乙要挥刀打丙，上前制止。乙挥刀打伤甲，对于甲所受的损害应由谁来承担责任？（ ）
A、甲乙丙承担赔偿责任
B、由乙丙承担连带责任
C、由乙承担赔偿责任，如乙无力承担，可责令丙适当补偿
D、由丙承担，全部赔偿
- 7 我国监察委员会领导体制是（ ）。
A、上级监察委员会领导下级监察委员会
B、上级监察委员会指导下级监察委员会
C、上级监察委员会监督下级监察委员会
D、上级监察委员会协助下级监察委员会
- 8 关于正当防卫和紧急避险，说法正确的是（ ）。
A、为保护国家利益实施防卫行为，只有当防卫人为国家工作人员时才成立
B、为制止正在进行的不法侵害，使用第三者的财物反击不法侵害人，导致该财物被破坏的，对不法侵害人不可能成立正当防卫
C、为摆脱合法追捕而侵入他人住宅的，可以定为紧急避险
D、为保护个人利益免受正在发生的危险，不得已也可通过损害公共利益的方式进行紧急避险
- 9 刑法是规定（ ）的法律规定。
A、平等主体之间的经济关系
B、犯罪与刑罚

- C、罪刑相适应 D、法律面前人人平等
- 10 民诉中，对他人之间的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，为了维护自己的合法权益因而参加到他人之间已经开始的民事诉讼中的诉讼参加人，称为（ ）。
- A、当事人 B、第三人 C、共同被害人 D、诉讼参与人
- 11 属于未成年人刑事案件诉讼原则的是（ ）。
- A、教育为主、惩罚为辅 B、保护未成年人权利
C、分案处理 D、全面调查原则
- 12 下面可以适用民事诉讼简易程序的是（ ）。
- A、基层人民法院 B、基层人民法院派出法庭
C、A+B D、中级人民法院
- 13 关于刑法的溯及力，我国的原则是（ ）。
- A、从旧 B、从旧兼从轻 C、从新 D、从新兼从轻
- 14 武装冲突中禁止使用背信弃义的作战方法，但不禁止（ ）。
- A、使用战争诈术
B、假装有平民或非战斗人员身份而进行相应的危害敌方行为
C、使用国际组织或中立国标志而进行相应的危害敌方行为
D、假装有在休战旗下谈判或投降的意图而进行相应的危害敌方行为
- 15 年满18周岁，叶某，兵役登记，当年被征入伍，入伍1年后不适应部队生活，多次违反兵役法逃离部队，情节严重，被（缺失）和当地人民武装部队（缺失），扰乱营区秩序，处理正确的是（ ）。
- A、批评教育 B、退回原籍
C、行政（缺失）管 D、判处有期徒刑或拘役
- 16 刑法按（ ）将分则分为十大类。
- A、一般客体 B、同类客体 C、共同客体 D、直接客体
- 17 未成年人父母死亡或没能力监护的，第一顺序监护人是（ ）。
- A、兄、姐
B、兄弟姐妹
C、祖父母、外祖父母
D、其他愿意的个人或组织，但是须经未成年人所在地居委会、村委会或者民政部门同意
- 18 按《刑事诉讼法》危害国家安全，恐怖活动，以及可能判无期、死刑的，由（ ）管辖。
- A、基层人民法院 B、中级人民法院 C、高级人民法院 D、最高人民法院
- 19 （ ）不属于著作权中的人身权？
- A、发表权 B、修改权 C、改编权 D、署名权
- 20 我国宪法解释权属于（ ）。
- A、全国人民代表大会
B、最高人民法院
C、全国人民代表大会宪法与法律委员会
D、全国人民代表大会常务委员会
- 21 王某因全家外出旅游，请邻居戴某代为看管其饲养的宠物狗。戴某看管王某的宠物狗期间，张某偷狗，被狗咬伤。关于张某被狗咬伤这一损害的责任承担，下列选项正确的是（ ）。
- A、王某应当对张某所受损害承担全部责任
B、戴某应当对张某所受损害承担全部责任
C、王某和戴某对张某所受损害共同承担全部责任
D、王某或戴某不应当对张某所受损害承担全部责任
- 22 下列不属于刑事诉讼自诉案件的是（ ）。

- A、告诉才处理的案件
B、被害人有证据证明的轻微刑事案件
C、法院认为属于自诉案件的案件
D、被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件
- 23 中国人民政治协商会议在性质上属于（ ）。
- A、国家机关
B、政权机关
C、自治组织
D、爱国统一战线组织
- 24 关于担保物权，下列表述正确的是（ ）。
- A、担保物权人可以就担保物的使用价值进行利用
B、担保物权只能依照当事人的意愿来创设
C、主债权已获大部分清偿的，不可对抵押物行使抵押权
D、担保物权的成立应当以相应的债权的成立为前提条件
- 25 关于贪污罪，下列说法不正确的是（ ）。
- A、犯罪主体是国家工作人员
B、客观上必须利用职务上的便利
C、贪污的财物必须是国有财物
D、主观方面具有非法占有目的
- 26 下列行为可以适用代理的是（ ）。
- A、结婚登记
B、确立遗嘱
C、违法行为
D、专利申请
- 27 刑法理论的核心和刑法理论体系的基础是（ ）。
- A、犯罪概念
B、犯罪构成
C、刑罚论
D、刑事责任
- 28 住宅不受侵犯属于我国公民的（ ）。
- A、人身自由
B、社会权利
C、经济权利
D、政治权利和自由
- 29 外交官不能享受豁免权的事项或者情形是（ ）。
- A、捐税缴纳
B、刑事管辖
C、作证义务
D、主动起诉受到被告提起与本诉直接有关的反诉的民事管辖
- 30 （ ）属于治安管理处罚。
- A、拘役
B、行政拘留
C、监视居住
D、管制
- 31 奠定了现代国际航空法基础的国际公约是（ ）。
- A、《华沙公约》
B、《纽约公约》
C、《巴黎公约》
D、《芝加哥公约》
- 32 我国行使监督宪法实施职权的机关是（ ）。
- A、最高人民法院
B、最高人民检察院
C、全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会
D、地方各级人民代表大会、地方各级人民代表大会常务委员会
- 33 黎某因过年缺钱，决定盗窃他人财物。他尾随一女性进入商场准备实施盗窃，结果发现有很多摄像头，只得悻悻作罢。后因抢劫被抓，供述了这次盗窃尾随行为。按照我国《刑法》的规定，对于黎某的盗窃尾随行为，（ ）。
- A、可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚
B、可以比照既遂犯减轻处罚
C、可以比照既遂犯减轻或者免除处罚
D、可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚
- 34 开展民事活动要遵循民事主体地位平等、（ ）、公平、诚信、不违反法律和公序良俗、绿色等基本原则。
- A、人权、法治
B、自愿

- C、有利于节约资源和保护生态环境 D、信赖保护
- 35 肖某从小喜欢军人，但因为身体等原因未能顺利入伍。肖某从网上购买了军装等物，开始冒充军人，吹嘘自己是军队的领导，可以办事。一些人信以为真，开始花钱请他出面办事。关于对肖某招摇撞骗行为的处罚，下列选项不正确的是（ ）。
- A、处3年以下有期徒刑或者剥夺政治权利
B、处拘役、管制或者剥夺政治权利
C、情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑
D、进行批评教育
- 36 关于南极地区法律制度，下列说法不正确的是（ ）。
- A、南极只用于和平目的 B、科学考察自由和国际合作
C、不冻结对南极的领土要求 D、维持南极地区水域的公海制度
- 37 对于符合逮捕条件但具有法定情形的犯罪嫌疑人、被告人监视居住最长不得超过（ ）。
- A、6个月 B、3个月 C、10个月 D、12个月
- 38 关于国家领土的构成，下列说法不正确的是（ ）。
- A、领土包括领陆、领水和领空
B、领水包括内水和领海
C、内水包括国家领陆内的水域和沿海岸的内海
D、领空完全受国家主权支配
- 39 关于国际法基本原则，下列说法不正确的是（ ）。
- A、不得使用威胁或武力原则是指禁止除国家对侵略行为进行的自卫行动以外的一切武力使用
B、对于一国国内的民族分离主义活动，民族自决原则没有为其提供任何国际法根据
C、和平解决国际争端原则是指国家间在发生争端时，各国都必须采取和平方式予以解决，争端的当事国及其他国家应当避免任何使争端或情势恶化的措施或行动
D、国际法基本原则具有强行法性质
- 40 按照我国《刑事诉讼法》的规定，犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托（ ）作为辩护人。
- A、1人 B、1至2人 C、1至3人 D、1至4人
- 41 刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和（ ）相适应。
- A、承担的刑事责任 B、承担的法律后果 C、经济能力 D、心理承受能力
- 42 下列说法不正确的是（ ）。
- A、县级以上人民政府对教育、医疗、促进就业方面的政策应当主动公开
B、行政机关对涉及公民利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息应当主动公开
C、设区的市级人民政府对土地征收、房屋征收等方面的政府信息应当主动公开
D、不及时更新公开的政府信息，即使情节严重也不会被追究刑事责任
- 43 下列确定属于在中华人民共和国领域内犯罪的是（ ）。
- A、犯罪行为和结果不是发生在中华人民共和国领域内的
B、犯罪行为和结果不是发生在中华人民共和国航空器内的
C、共同犯罪行为或者结果的一部分发生在中华人民共和国船舶内的
D、未遂犯罪行为希望结果发生之地、可能发生结果之地不在中华人民共和国领域内的
- 44 高中生甲，17周岁，为了在学校里当“老大”，纠集部分同学，经常随意殴打其他同学，在校团里横行霸道，严重扰乱学校秩序。甲的行为构成（ ）。
- A、组织、领导黑社会性质组织罪 B、故意伤害罪
C、寻衅滋事罪 D、聚众斗殴罪
- 45 关于相关成功可否申请或者被授予专利权的判断，下列选项正确的是（ ）。
- A、甲设计的新交通规则，能缓解道路拥堵。该交通规则可以被授予方法发明专利权

- B、乙设计的新型医用心脏起搏器，能迅速使心脏重新跳动。该起搏器可以被授予专利权
C、丙通过转基因方法合成一种新细菌，可过滤汽油的杂质。该细菌属动物新品种，不能被授予专利权
D、丁设计的儿童水杯，其新颖而独特的造型既富美感，又能防止杯子滑落。该水杯只能申请实用新型专利，不能申请外观设计专利

46 合同法适用于（ ）。

- A、婚姻关系的协议 B、收养关系的协议 C、监护关系的协议 D、买卖关系的协议

47 甲手机店门口立有一牌子，上书“假一罚十”四个大字。乙从该店购买一部手机，三天两头地坏。乙申请专业鉴定，发现该手机属于假冒产品，乙遂要求甲履行其“假一罚十”的承诺。按照法律规定，对于乙的要求，应当（ ）。

- A、支持，应当严厉打击假冒伪劣产品，还要加重处罚
B、支持，因是甲自愿作出的真实意思表示，甲自己说“假一罚十”
C、不予支持，“假一罚十”是格式条文，无效
D、不予支持，“假一罚十”不符合法律规定，应该“假一罚三”

48 下列行为可能构成境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密罪的是（ ）。

- A、军人以外的公民为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密以外的国家秘密
B、军人为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密以外的国家秘密
C、军人以外的公民为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密
D、军人为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密

49 下列各项权利和自由，我国《宪法》没有规定的是（ ）。

- A、言论自由 B、迁徙自由 C、通信自由 D、宗教信仰自由

50 危害人类罪的犯罪对象是指（ ）。

- A、战俘 B、正规武装部队 C、平民 D、非正规部队

二、系列单项选择题。每题所设选项中只有一个正确答案，多选、错选或不选均不得分。

(一)

按照我国民法的规定，普通诉讼时效的期间为从权利人知道或应当知道其权利被侵害之日起3年内。

51 诉讼时效主要适用于（ ）。

- A、支配权 B、形成权 C、请求权 D、抗辩权

52 下列适用诉讼时效的是（ ）。

- A、违约金请求权 B、基于相邻关系而产生的请求权
C、侵权行为中的消除影响请求权 D、离婚请求权

(二)

陈某向王某声称要购买80克海洛因，王某便从外地购买了80克海洛因。到达约定交货地点后，陈某掏出仿真手枪威胁王某，从王某手中夺取了80克海洛因。此后半年内，因没有找到买主，陈某一直持有80克海洛因。半年后，陈某将80克海洛因送给其毒瘾很大的朋友刘某，刘某因过量吸食海洛因而死亡。

53 关于陈某的行为，下列说法正确的是（ ）。

- A、陈某抢劫毒品后持有该毒品的行为，不构成犯罪
- B、陈某持仿真手枪夺取毒品的行为构成抢劫罪，但不属于持枪抢劫
- C、陈某将毒品送给刘某导致其过量吸食进而死亡的行为，构成过失致人死亡罪
- D、陈某应当以非法持有毒品罪和抢劫罪数罪并罚

54 关于王某的行为，下列说法正确的是（ ）。

- A、不构成犯罪
- B、王某是陈某抢劫的被害人，不具有犯罪主体身份
- C、构成犯罪未遂
- D、仍成立贩卖毒品罪

(三)

某日，某小学三年级学生小雪（9周岁）趁体育课自由活动时溜出学校大门，打算到附近书店看书，在过马路时被王某驾驶的机动车撞倒，王某逃逸，一直未归案。小雪受重伤被路人送去医院抢救，共花费数万元医疗费。经查，该机动车为肖某所有，于事故发生当日被王某盗窃。

55 关于肖某和王某是否需要承担侵权责任，下列说法正确的是（ ）。

- A、肖某不需要承担侵权责任
- B、肖某需要承担侵权责任
- C、王某不需要承担侵权责任
- D、肖某和王某共同承担侵权责任

56 关于某小学是否需要承担侵权责任，下列说法正确的是（ ）。

- A、是王某撞的人，学校不需要承担责任
- B、是在校外发生的事情，学校不需要承担责任
- C、学校未尽到管理职责，应当承担主要责任
- D、学校未尽到管理职责，应当承担补充责任

(四)

甲在外经商多年返回家乡，看村小学校舍破旧，就跟村委会签订赠与合同，捐款100万元，3个月以后履行。但是到期之后，甲没有履行。经查，1个月以前甲投资失败，亏损严重，经济状况显著恶化，已经严重影响到他的生产经营。

57 关于甲是否有权撤销此赠与合同，下列说法正确的是（ ）。

- A、因为没有公证，甲对此赠与合同享有任意撤销权
- B、因为是赠与，甲对此赠与合同享有任意撤销权
- C、甲对此赠与合同不享有任意撤销权
- D、甲有权撤销该合同，村委会也不能要求支付

58 关于甲履行义务和承担责任，下列说法正确的是（ ）。

- A、扶贫赠与合同，甲必须履行
- B、甲可以不再履行赠与义务
- C、甲必须经过村委会同意才可以不履行赠与义务
- D、甲没有不履行赠与义务的法定情形

(五)

国际海洋法规定，沿海国可以在领海以外毗邻领海划定一定宽度的海水带作为毗连区，在此区域内实行相应的毗连区制度。

毗连区的宽度从领海基线量起不得超过（ ）海里。

A、12

B、24

C、36

D、60

60 关于毗连区的法律地位，下列说法不正确的是（ ）。

A、毗连区不是国家领土

B、国家对毗连区不享有主权

C、国家在毗连区内行使必要的管制权

D、国家对毗连区的管制包括其上空

三、多项选择题。每小题后的备选答案中有两个或两个以上符合题意的答案。

61 我国公有制经济的形式包括（ ）。 资源微信公众号：biguo25

A、全民所有制经济

B、私营经济

C、城镇合作经济

D、个体经济

E、农村集体经济

62 法律责任的归责原则有（ ）。

A、责任法定原则

B、不溯及既往原则

C、因果联系原则

D、责任自负原则

E、责罚相当原则

63 按照我国民法的规定，不可许可使用的人格要素包括（ ）。

A、健康

B、姓名

C、生命

D、肖像

E、身体

64 我国法律的正式解释分为（ ）。

A、立法解释

B、行政解释

C、司法解释

D、任意解释

E、学理解释

65 刑事诉讼基本原则有（ ）。

A、侦查权、检察权、审判权由专门机关依法行使

B、严格遵守法律程序

C、高度盖然性

D、未经人民法院依法判决，对任何人不得确定有罪

E、效力优先兼顾公平

66 全国特别行政区高度自治权包括（ ）。

A、行政管理权

B、独立的司法权

C、外交权

D、终审权

E、经授权依法自主处理有关对外事务的权利

67 犯罪中止可以发生在（ ）。

A、犯罪行为已实行完毕的情况下

B、犯罪行为尚未实行完毕

C、犯罪的实行阶段

D、犯罪的预备阶段

E、整个犯罪过程中

68 甲对正在对甲实施一般伤害的乙进行正当防卫，致乙重伤（仍在防卫限度之内）。乙已无侵害能力，求甲将其送往医院，但甲不理睬而离去，乙因流血过多死亡。下列选项不正确的有（ ）。

A、甲的不救助行为独立构成不作为的故意杀人罪

B、甲的行为仅成立正当防卫

C、甲的不救助行为独立构成不作为的过失致人死亡罪

- D、甲的行为属于防卫过当
E、甲对乙流血死亡不是故意的，不能认定为构成不作为的故意杀人
- 69 刑事诉讼不加刑原则适用于（ ）。
- A、被告人提上诉的案件
B、被告人法定代理人提上诉的案件
C、人民检察院提抗诉的案件
D、被告人近亲属提上诉的案件
E、自诉案件自诉人提上诉的案件
- 70 某市政府为缓解拥堵，经充分征求广大市民意见，做出车辆限号行驶的规定。但同时明确，接送高考考生、急病送医等特殊情况未按号行驶的，可不予处罚。关于该免责规定体现的立法基本原则，下列说法正确的有（ ）。
- A、实事求是
B、注重效率
C、原则性与灵活性相结合
D、民主立法
E、注重立法的可行性
- 71 下列关于大陆架的说法正确的有（ ）。
- A、沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土
B、大陆架上开采自然资源的权利不是专属的
C、如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到200海里，则扩展到200海里的距离
D、大陆架是一国陆地领土在其领海之外自然延伸的全部部分
- 72 甲（76周岁）因生活琐事与妻子发生争执，盛怒之下用水果刀将妻子一刀捅死。对于甲的刑事责任，下列选项中正确的有（ ）。
- A、对甲可以适用死刑
B、对甲不能适用死刑
C、对甲可以从轻或者减轻处罚
D、对甲可以判处死刑缓期执行，同时决定对其限制减刑
- 73 甲委托乙寄售行以该行名义将甲的一台仪器以3000元出售，除酬金外双方对其它事项未作约定。其后，乙将该仪器以3500元卖给了丙，为此乙多支付费用100元。根据合同法律制度的规定，下列各项中不正确的有（ ）。
- A、甲与乙订立的是居间合同
B、高于约定价格卖得的500元属于乙
C、如仪器出现质量问题，丙应向乙主张违约责任
D、乙无权要求甲承担100元费用

XXXXXXXXXXXX

X

2020年军队文职统一考试《专业科目》法学类—法学试卷（考生回忆版）（解析）

1 本题考查法律常识。

最高人民法院《关于全面履行检察职能为推进健康中国建设提供有力司法保障的意见》中指出：办案中要严格落实罪刑法定原则，贯彻宽严相济刑事政策，对于销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外、境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治的行为，以及病患者实施的不以营利为目的带有自救、互助性质的制售药品行为，不作为犯罪处理。

故正确答案为D。

2 本题考查法律常识。

A、D项错误，驱逐出境是指将犯罪分子从我国境内驱逐到我国境外的一种刑法处罚。对于具有中华人民共和国国籍的，在中华人民共和国领域内犯罪的中国公民，不适用单独或附加判处驱逐出境的刑法。由此可知，驱逐出境只适用于不具有中国国籍的，但在中华人民共和国领域内犯罪的外国公民和无国籍公民。

B项正确，驱逐出境是一种特殊的附加刑，可以独立适用或者附加适用。

C项错误，独立适用驱逐出境的，从判决生效之日起执行；附加适用驱逐出境的，从主刑执行完毕之日起执行。

故正确答案为B。

3 本题考查法理学。

马克思主义法治思想是社会主义法治理念的理论渊源，主要包括马克思、恩格斯、列宁的法治思想和中国特色社会主义理论体系中的法治思想。

A项正确，属于中国特色社会主义理论体系的法治思想的内容。

B、D项正确，属于马克思、恩格斯、列宁的法治思想的内容。

C项错误，新中国成立70年来的社会主义法治建设属于社会主义法治理念的实践基础（而不是理论基础或者理论渊源）。

本题为选非题，故正确答案为C。

4 本题考查法律常识。

根据《民法总则》第二条规定：“民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。”

故正确答案为A。

5 本题考查法律常识。

根据《民法总则》第一百三十七条规定：“以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。”

故正确答案为B。

6 本题考查法律常识。

根据《侵权责任法》第二十三条规定：“因防止、制止他人民事权益被侵害而使自己受到损害的，由侵权人承担责任。侵权人逃逸或者无力承担责任，被侵权人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。”甲为避免丙受损害，而制止乙，导致自己受损害，应由侵权人乙承担责任，如果乙无力承担，受益人丙应给予适当补偿。

故正确答案为C。

7 本题考查法律常识。

根据《宪法》第一百二十五条规定：“中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。”

故正确答案为A。

8 本题考查法律常识。

A项错误，根据《刑法》第二十条第一款规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”为保护国家利益的防卫行为，并未要求防卫人必须是国家工作人员。

B项错误，为制止正在进行的不法侵害，使用第三者的财物反击不法侵害人，防卫人对不法侵害人仍然成立正当防卫。

C项错误，摆脱的是合法追捕，而侵入他人住宅，不成立紧急避险。

D项正确，根据《刑法》第二十一条第一、二款规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。”若保护的利益大于损害的公共利益，可以进行紧急避险。

故正确答案为D。

9 本题考查法律常识。

根据《刑法》第二条规定：“中华人民共和国刑法的任务，是用刑罚同一切犯罪行为作斗争，以保卫国家安全，保卫人民民主专政的政权和社会主义制度，保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。”刑法是规定犯罪和刑罚的法律，是掌握政权的统治阶级为了维护本阶级的利益，以国家的名义根据自己的意志，规定哪些行为是犯罪并给予何种刑事处罚的法律规范的总称。

故正确答案为B。

10 本题考查法律常识。

根据《民事诉讼法》第五十六条第一款、第二款规定：“对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利义务。”

故正确答案为B。

11 本题考查法律常识。

根据《刑事诉讼法》第二百七十七条规定：“对犯罪的未成年人实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。人民法院、人民检察院和公安机关办理未成年人刑事案件，应当保障未成年人行使其诉讼权利，保障未成年人得到法律帮助，并由熟悉未成年人身心特点的审判人员、检察人员、侦查人员承办。”

故正确答案为A。

12 本题考查法律常识。

根据《民事诉讼法》第一百五十七条规定：“基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，适用本章规定。基层人民法院和它派出的法庭审理前款规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。”基层人民法院和它的派出法庭可以适用简易程序审理民事案件。

故正确答案为C。

13 本题考查法律常识。

我国《刑法》第十二条规定：“中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。”即从旧兼从轻原则。

故正确答案为B。

14 本题考查军队国防。

A项正确，战争中的诈术是重要的制胜方式之一，是旨在迷惑对方或诱使对方作出轻率行为，同时又不违反任何适用于战争与武装冲突的国际法规则的行为，如使用伪装、假目标、假情报等。武装冲突中禁止使用背信弃义的作战方法，但不禁止使用战术。

B、C、D三项错误，所谓背信弃义的作战方法或行为，是指以背弃敌人的信任为目的而诱取敌人的信任，使敌人相信其有权享受或有义务给予适用于武装冲突的国际法规则所规定的保护，以此造成杀死、伤害或俘获敌人的行为。根据1977年《日内瓦四公约第一附加议定书》规定：“以下行为构成背信弃义的情况：（1）假装有在休战旗下谈判或投降的意图；（2）假装因伤或因病而无能力；（3）假装具有平民、非战斗员的身份；（4）使用联合国或中立国家或其他非冲突各方的国家的记号、标志或制服而假装享有被保护的地位。”

故正确答案为A。

15 本题考查法律常识。

根据《刑法》第四百三十五条规定：“违反兵役法规，逃离部队，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。战时犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑。”叶某多次逃离部队，情节严重，构成逃离部队罪，应处有期徒刑或者拘役。

故正确答案为D。

16 本题考查法律常识。

刑法分则是关于犯罪和相应法定刑的规范体系，是刑法体系的重要组成部分之一。我国的刑法分则采取大类制方式，将犯罪划分为十大类，分类的主要依据是犯罪的同类客体，对十大类犯罪进行排列的依据主要是以各类犯罪的危害程度大小为序，由重至轻依次排列。

故正确答案为B。

17 本题考查法律常识。

根据《民法总则》第二十七条规定：“父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）祖父母、外祖父母；（二）兄、姐；（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”未成年人父母死亡或没能力监护的，第一顺序监护人是祖父母、外祖父母。

故正确答案为C。

18 本题考查法律常识。

根据《刑事诉讼法》第二十一条规定：“中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：（一）危害国家安全、恐怖活动案件；（二）可能判处无期徒刑、死刑的案件。”

故正确答案为B。

19 本题考查法律常识。

著作人身权指作者对自己的作品依法享有的以人身权益为内容的权利。根据《著作权法》第十条的规定可知，著作权可分为著作人身权和著作财产权。著作人身权包括《著作权法》第十条第一款第一至四项规定的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权。

本题为选非题，故正确答案为C。

20 本题考查法律常识。

根据《宪法》第六十七条规定：“全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）解释宪法，监督宪法的实施；……”

故正确答案为D。

21 本题考查法律常识。

根据《侵权责任法》第七十八条规定：“饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。”张某被狗咬伤是由于张某偷狗造成的，王某和戴某可以不承担责任或者减轻责任。

故正确答案为D。

22 本题考查法律常识。

《刑事诉讼法》第二百一十条规定：“自诉案件包括下列案件：（一）告诉才处理的案件；（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件；（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。”ABD项均有对应，C项不在其中。

故正确答案为C。

23 本题考查法律常识。

《宪法》序言中规定：“中国人民政治协商会议是有广泛代表性的统一战线组织，过去发挥了重要的历史作用，今后在国家政治生活、社会生活和对外友好活动中，在进行社会主义现代化建设、维护国家的统一和团结的斗争中，将进一步发挥它的重要作用。”中国人民政治协商会议是具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，不属于机构体系，不是一个机关。

故正确答案为D。

24 本题考查法律常识。担保物权包括抵押权、质权和留置权。

A项错误，根据《担保法》第六十九条第一款规定：“质权人负有妥善保管质物的义务。因保管不善致使质物灭失或者毁损的，质权人应当承担民事责任。”第八十六条规定：“留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。”担保物权人应妥善保管担保物，不能就担保物的使用价值进行利用。

B项错误，担保物权是为了担保债权的实现，由债务人或第三人提供特定的物或者权利作为标的物而设定的限定物权。担保物权是在债务人或第三人的特定财产上设定的权利，担保物权的标的物，必须是特定物，不能依照当事人的意愿创设。

C项错误，担保物权以确保债务的履行为目的，担保物权的设立，是为了保证主债权债务的履行，使得债权人对于担保财产享有优先受偿权。只要主债权未清偿，抵押权人都可以对抵押物行使抵押权。

D项正确，担保物权具有从属性，担保物权以主债的成立为前提，随主债的转移而转移，并随主债的消灭而消灭。

故正确答案为D。

25 本题考查法律常识。

《刑法》第三百八十二条规定：“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。”

A项错误，贪污罪的主体除了国家工作人员，还可以是受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员。

B项正确，贪污罪客观上必须利用职务上形成的便利条件。

C项正确，贪污罪贪污的财物必须是国有财物。

D项正确，贪污罪的主观方面必须具有非法占有的目的。

本题为选非题，故正确答案为A。

26 本题考查法律常识。

《民法总则》第一百六十一条规定：“民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。”

A项错误，结婚登记是必须本人实施的行为，不得代理。

B项错误，遗嘱属于单方法律行为，其内容必须是遗嘱人的真实意思表示，应由遗嘱人亲自作出，不能由他人代理。

C项错误，违法行为需由行为人本人承担法律责任，不得代理。

D项正确，《专利法》第十九条第一、二款规定：“在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。”故申请专利可适用代理。

故正确答案为D。

27 本题考查法律常识。

在刑法理论中，犯罪构成是刑法理论的核心和刑法理论体系的基础。犯罪论的基本问题都是围绕着犯罪构成展开的，并且是按照犯罪构成四个要件的框架，分门别类论述。在刑法分则中，也是按照犯罪构成四个要件的体系分别论述具体犯罪的特殊构成要件的。

故正确答案为B。

28 本题考查法律常识。

A项正确，公民的人身自由权包括人身自由不受侵犯、人格尊严不受侵犯、公民的住宅不受侵犯、公民的通信自由和通信秘密受法律保护。

B、C项错误，经济社会权利包括文化教育方面的权利，如财产权、劳动权、休息权、受教育权等。

D项错误，公民政治权利和自由包括选举权、被选举权、言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

故正确答案为A。

29 本题考查法律常识。

A项错误，根据《外交特权与豁免条例》第十六条规定：“外交代表免纳捐税，但下列各项除外：

（一）通常计入商品价格或者服务价格内的捐税；（二）有关遗产的各种捐税，但外交代表亡故，其在中国境内的动产不在此限；（三）对来源于中国境内的私人收入所征的捐税；（四）为其提供特定服务所收的费用。”

B、C项错误，根据《外交特权与豁免条例》第十四条规定：“外交代表享有刑事管辖豁免。外交代表享有民事管辖豁免和行政管辖豁免，但下列各项除外：（一）外交代表以私人身份进行的遗产继承的诉讼；（二）外交代表违反第二十五条第三项规定在中国境内从事公务范围以外的职业或者商业活动的诉讼。外交代表免受强制执行，但对前款所列情况，强制执行对其人身和寓所不构成侵犯的，不在此限。外交代表没有以证人身份作证的义务。”

D项正确，根据《外交特权与豁免条例》第十五条规定：“外交代表和第二十条规定享有豁免的人员的管辖豁免可以由派遣国政府明确表示放弃。外交代表和第二十条规定享有豁免的人员如果主动提起诉讼，对与本诉直接有关的反诉，不得援用管辖豁免。放弃民事管辖豁免或者行政管辖豁免，不包括对判决的执行也放弃豁免。放弃对判决执行的豁免须另作明确表示。”

故正确答案为D。

30 本题考查法律常识。

根据《治安管理处罚法》第十条规定：“治安管理处罚的种类分为：（一）警告；（二）罚款；（三）行政拘留；（四）吊销公安机关发放的许可证。”

故正确答案为B。

31 本题考查法律常识。

A项错误，华沙公约是苏联、东欧国家为抗衡北大西洋公约组织而签订的军事同盟条约。1955年5月14日在华沙签订。

B项错误，纽约公约是1958年6月10日在纽约召开的联合国国际商业仲裁会议上签署的《承认及执行外国仲裁裁决公约》。该公约处理的是外国仲裁裁决的承认和仲裁条款的执行问题。

C项错误，《保护工业产权巴黎公约》简称《巴黎公约》，于1883年3月20日在巴黎签订，1884年7月7日生效。巴黎公约的调整对象即保护范围是工业产权。包括发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记、厂商名称、货物标记或原产地名称以及制止不正当竞争等。

D项正确，国际民用航空公约，通称芝加哥公约，是指1944年12月7日于美国芝加哥订立，1947年4月4日正式生效，公约现有加入国约150个，奠定了现代国际航空法基础。

故正确答案为D。

32 本题考查法律常识。

根据《宪法》第六十二条规定：“全国人民代表大会行使下列职权：（一）修改宪法；（二）监督宪法的实施；……”第六十七条规定：“全国人民代表大会常务委员会行使下列职权：（一）解释宪法，监督宪法的实施；（二）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律……”

故正确答案为C。

33 本题考查法律常识。

根据《刑法》第二十二条规定：“为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。”题干中黎某为实施盗窃犯罪，尾随他人，后因摄像头过多，害怕被发现而放弃犯罪，黎某的犯罪行为未着手，因意志以外的原因而停止，属于犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

故正确答案为D。

34 本题考查法律常识。

A项错误，人权、法治原则不是民法的基本原则。

B项正确，根据《民法总则》第五条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。”

C项错误，有利于节约资源和保护生态环境即绿色原则，题干中已经包含。

D项错误，信赖保护不是民法的基本原则。

故正确答案为B。

35 本题考查法律常识。

A、B、C项正确，根据《刑法》第三百七十二条规定：“冒充军人招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。”本题中，肖某以谋取非法利益为目的，冒充军人招摇撞骗，构成冒充军人招摇撞骗罪，对其应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

D项错误，批评教育并不是处罚方式。

本题为选非题，故正确答案为D。

36 本题考查法律常识。

南极地区的法律制度是由1961年生效的《南极条约》以及各国在其后就保护南极环境、保护海豹等问题相继缔结的一系列条约构成的。根据这些条约，目前南极地区法律制度的内容主要包括：（1）南极只用于和平目的；（2）科学考察自由和科学合作；（3）冻结对南极的领土要求；（4）维持南极地区水域的公海制度；（5）保护南极环境与资源；（6）建立南极协商会议。因此，C项表述错误，南极地区法律制度冻结对南极的领土要求。

本题为选非题，故正确答案为C。

37 本题考查法律常识。

根据《刑事诉讼法》第七十九条第一款规定：“人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。”因此，对于符合逮捕条件但具有法定情形的犯罪嫌疑人、被告人，监视居住最长不得超过六个月。

故正确答案为A。

38 本题考查法律常识。

A项错误，国家领土是指国家主权支配和管辖下的地球的特定部分及附属的特定上空，它由领陆、领水、领空和底土四部分组成。

B项正确，领水是指位于陆地疆界以内或与陆地疆界邻接的一定宽度的水域，均属国家领土的范围之内。领水分为内水和领海。

C项正确，内水是指一个国家领陆内和领海基线向陆一侧的水域，包括国家领陆内的水域和沿海岸的内海。

D项正确，领空是指领陆和领水上空的那一部分空间，是国家领土不可分离的部分，完全受国家主权的支配。

本题为选非题，故正确答案为A。

39 本题考查法律常识。

A项错误，不得使用威胁或武力原则的例外除国家侵略行为进行的自卫行动外，还包括联合国集体安全制度下的武力使用。

B项正确，民族自决原则中独立权的范围，只严格适用于殖民地民族的独立。对于一国国内的民族分离主义活动，是一国国内法的问题，民族自决原则没有为其提供任何国际法根据。

C项正确，和平解决国际争端原则是指国家间在发生争端时，各国都必须采取和平方式予以解决，争端的当事国及其他国家应避免任何使争端或情势恶化的措施或行动，禁止将武力或武力威胁的方式付诸任何争端的解决过程。

D项正确，国际法基本原则都具有强行法性质，不得被任意选择、违背或更改。

本题为选非题，故正确答案为A。

40 本题考查法律常识。

根据《刑事诉讼法》第三十三条第一款规定：“犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人：（一）律师；（二）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；（三）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。”因此，A、C、D项不符合题意。

故正确答案为B。

41 本题考查法律常识。

根据《刑法》第五条规定：“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”该法条是《刑法》关于罪责刑相适应原则的规定。

故正确答案为A。

42 本题考查法律常识。

A项正确，根据《政府信息公开条例》第二十条规定：“行政机关应当依照本条例第十九条的规定，主动公开本行政机关的下列政府信息：……（十一）扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施情况；……”

B项正确，根据《政府信息公开条例》第十九条规定：“对涉及公共利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息，行政机关应当主动公开。”

C项正确，根据《政府信息公开条例》第二十一条规定：“除本条例第二十条规定的政府信息外，设区的市级、县级人民政府及其部门还应当根据本地方的具体情况，主动公开涉及市政建设、公共服务、公益事业、土地征收、房屋征收、治安管理、社会救助等方面的政府信息……”

D项错误，根据《政府信息公开条例》第五十三条规定：“行政机关违反本条例的规定，有下列情形之一的，由上一级行政机关责令改正；情节严重的，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）不及时更新公开的政府信息内容、政府信息公开指南和政府信息公开目录；……”

本题为选非题，故正确答案为D。

43 本题考查法律常识。

根据《刑法》第六条规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”

A项错误，犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，可以确定属于在中华人民共和国领域内犯罪。但犯罪行为和结果不是发生在中华人民共和国领域内的，无法确定属于在中华人民共和国领域内犯罪。

B项错误，在中华人民共和国航空器内犯罪，确定属于在中华人民共和国领域内犯罪。但犯罪行为和结果不是发生在中华人民共和国航空器内，无法确定属于在中华人民共和国领域内犯罪。

C项正确，在共同犯罪场合，共同犯罪的行为或者共同犯罪的结果有一部分发生在本国领域内，就认为是在本国领域内犯罪。共同犯罪行为或者结果的一部分发生在中华人民共和国船舶内，可以确定属于在中华人民共和国领域内犯罪。

D项错误，在未遂犯场合，行为地与行为人希望结果发生之地、可能发生结果之地，都是犯罪地。但未遂犯行为人希望结果发生之地、可能发生结果之地不在中华人民共和国领域内的，无法确定属于在中华人民共和国领域内犯罪。

故正确答案为C。

44 本题考查法律常识。

根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：“已满十六周岁不满十八周岁的人出于以大欺小、以强凌弱或者寻求精神刺激，随意殴打其他未成年人、多次对其他未成年人强拿硬要或者任意损毁公私财物，扰乱学校及其他公共场所秩序，情节严重的，以寻衅滋事罪定罪处罚。”

故正确答案为C。

45 本题考查法律常识。

A项错误，根据《专利法》第二十五条规定：“对下列各项，不授予专利权：……（二）智力活动的规则和方法；……”新交通规则属于规则范围，不能获得发明专利权。

B项正确，根据《专利法》第二十五条规定：“对下列各项，不授予专利权：……（三）疾病的诊断和治疗方法；……”疾病的诊断和治疗方法不能获得专利权，但医疗器械可以，乙设计的新型医用心脏起搏器属于医疗器械的范畴，可以获得专利权。

C项错误，根据《专利法》第二十五条规定：“对下列各项，不授予专利权：……（四）动物和植物品种；……对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。”细菌属于微生物，丙合成的新细菌属于动物和植物品种的生产方法，可以获得专利权。

D项错误，根据《专利法》第二条第三、四款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”实用新型和外观设计并不冲突，丁设计的儿童水杯可以申请实用新型专利和外观设计专利。

故正确答案为B。

46 本题考查法律常识。

根据《合同法》第二条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。”因此，合同法适用于买卖关系的协议。

故正确答案为D。

47 本题考查法律常识。

本题中，“假一罚十”是甲手机店自愿作出的真实意思表示，其内容不属于排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定的格式条款，且没有违反法律、行政法规的强制性规定，故应当认定甲作出的“假一罚十”承诺有效。乙要求甲履行其“假一罚十”的承诺，按照法律规定，对于乙的要求应当支持。

故正确答案为B。

48 本题考查法律常识。

根据《刑法》第四百三十一条第二款规定：“为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密罪，是指军人违反国家和军队的保密规定，以非法手段，为境外机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密的行为。”

A、C项错误，为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密罪的犯罪主体是特殊主体，即军人，并非军人以外的公民。

B项错误、D项正确，为境外窃取、刺探、收买、非法提供军事秘密罪的侵犯的客体是国家对军事秘密的所有权、管理权、使用权及军人保守国家秘密的义务和制度，犯罪对象是属于“秘密、机密、绝密”的军事秘密，而非军事秘密以外的国家秘密。

故正确答案为D。

49 本题考查法律常识。

A项正确，根据《宪法》第三十五条规定：“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。”

B项错误，1954年《宪法》规定了公民享有迁徙自由权，但现行《宪法》没有规定迁徙自由。

C项正确，根据《宪法》第四十条规定：“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。”

D项正确，根据《宪法》第三十六条第一款规定：“中华人民共和国公民有宗教信仰自由。”

本题为选非题，故正确答案为B。

50 本题考查法律常识。

1998年7月17日，联合国设立国际刑事法院全权代表外交会议通过了《国际刑事法院罗马规约》（简称《罗马公约》），这是目前为止，全球范围内关于危害人类罪最新和最权威的法律规定。根据《罗马公约》第七条第一款规定：“为了本规约的目的，‘危害人类罪’是指在广泛或有系统地针对任何平民人口进行的攻击中，在明知这一攻击的情况下，作为攻击的一部分而实施的下列任何一种行为：1、谋杀；2、灭绝；3、奴役；4、驱逐出境或强行迁移人口；5、违反国际法基本规则，监禁或以其他方式严重剥夺人身自由；6、酷刑；7、强奸、性奴役、强迫卖淫、强迫怀孕、强迫绝育或严重程度相当的任何其他形式的性暴力；8、基于政治、种族、民族、族裔、文化、宗教、第三款所界定的性别，或根据公认为国际法不容的其他理由，对任何可以识别的团体或集体进行迫害，而且与任何一种本款提及的行为或任何一种本法院管辖权内的犯罪结合发生；9、强迫人员失踪；10、种族隔离罪；11、故意造成重大痛苦，或对人体或身心健康造成严重伤害的其他性质相同的不人道行为。”危害人类罪的犯罪对象是平民。

故正确答案为C。

51 本题考查法律常识。

诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使请求权，依法将丧失诉请法院保护的实体意义上诉权的制度。诉讼时效属于消灭时效，是消灭实体意义上的诉权（胜诉权）的制度；诉讼时效期间届满后，权利人仍可向法院起诉，并不丧失程序意义上的诉权。

A项错误，支配权是指仅凭权利人的意志得直接使权利发生作用之权利。所谓直接使权利发生作用，指直接支配权利客体、取得作为权利内容之利益。例如，物权、知识产权和人格权均属于支配权。支配权的行使，不受诉讼时效之限制。

B项错误，形成权是指仅凭权利人单方行为就能使现有的法律关系直接发生变动（即形成法律关系，包括创设、变更及消灭法律关系）之权利。例如，追认权、解除权属于形成权。形成权适用除斥期间的规定，不适用诉讼时效的规定。

C项正确，请求权是指请求他人为一定行为（作为或不作为）的权利。此种权利的权利人不得直接使权利发生作用，亦即不能直接取得为此种权利内容之利益。权利人只得请求他人为一定行为，而由其行为间接取得其利益。债权是典型的请求权。诉讼时效主要适用于请求权。

D项错误，抗辩权是指消极形成权的一种，因请求权人之行使权利，义务人有可以拒绝其应为给付之权利。此系义务人对抗权利人请求权之防御方法。例如，义务人的消灭时效抗辩权、债务人的期限延缓抗辩权。抗辩权的行使，不受诉讼时效之限制。

故正确答案为C。

52 本题考查法律常识。

根据《民法总则》第一百九十六条规定：“下列请求权不适用诉讼时效的规定：（一）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；（二）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；（三）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；（四）依法不适用诉讼时效的其他请求权。”

A项正确，一般而言，适用诉讼时效的请求权主要是债权请求权，包括基于合同债权的请求权（履行请求权、损害赔偿请求权、违约金请求权等）、基于侵权行为产生的损害赔偿请求权、基于不当得利产生的请求权和基于无因管理产生的请求权等。

B项错误，相邻关系是指相互毗邻的不动产的所有人或使用人因对不动产行使所有权或者使用权而发生的权利义务关系。基于相邻关系而产生的请求权属于物上请求权，是基于物权产生出来的排他的权利，这种排他性是受法律永久保护的，没有时间上的限制，不适用诉讼时效。

C项错误，侵权请求权中的停止侵害、消除危险、消除影响请求权不适用诉讼时效。

D项错误，基于身份关系产生的请求权不适用于诉讼时效，例如扶养请求权、离婚请求权、解除收养关系请求权等。

故正确答案为A。

53 本题考查法律常识。

A、D项错误，陈某抢劫毒品后持有该毒品的行为，属于事后不可罚的行为。在我国主要表现为吸收犯。吸收犯，是指事实上数个不同的行为，其中一个行为吸收其他行为，仅成立吸收行为一个罪名的犯罪。例如，行为人盗窃枪支后，私藏在家里，私藏枪支的行为被盗窃枪支的行为所吸收，仅成立盗窃枪支罪。陈某抢劫毒品后持有该毒品的行为，符合非法持有毒品罪的犯罪构成要件，但被抢劫罪吸收，不另成立非法持有毒品罪，仅成立抢劫罪，不应以非法持有毒品罪和抢劫罪数罪并罚。

B项正确，根据《刑法》第二百六十七条第二款规定：“携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”根据《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“四、关于‘携带凶器抢夺’的认定《抢劫解释》第六条规定，‘携带凶器抢夺’，是指行为人随身携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械进行抢夺或者为了实施犯罪而携带其他器械进行抢夺的行为。”陈某持仿真枪进行威胁的行为，使其犯罪性质发生了转化，由抢夺罪转化为抢劫罪。根据《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：“刑法第二百六十三条第（七）项规定的‘持枪抢劫’，是指行为人使用枪支或者向被害人显示持有、佩带的枪支进行抢劫的行为。‘枪支’的概念和范围，适用《中华人民共和国枪支管理法》的规定。”根据《枪支管理法》第四十六条规定：“本法所称枪支，是指以火药或者压缩气体等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。”仿真枪不属于“持枪抢劫”中的“枪支”，因此，陈某持仿真手枪夺取毒品的行为构成抢劫罪，但不属于持枪抢劫。

C项错误，陈某将毒品送给刘某的行为并没有紧迫的、直接的引起刘某的生命危险，因此，陈某的行为不构成过失致人死亡罪。

故正确答案为B。

54 本题考查法律常识。

根据《刑法》第三百四十七条规定，王某以贩卖毒品的故意，实施了贩卖毒品的行为，理当构成贩卖毒品罪。王某被陈某抢劫毒品的结果只是使得王某没有收到贩卖毒品的对价，并不妨碍王某构成贩卖毒品罪。因此，王某的行为构成贩卖毒品罪，并且属于犯罪既遂。

故正确答案为D。

55 本题考查法律常识。

根据《侵权责任法》第五十二条规定：“盗窃、抢劫或者抢夺的机动车发生交通事故造成损害的，由盗窃人、抢劫人或者抢夺人承担赔偿责任。保险公司在机动车强制保险责任限额范围内垫付抢救费用的，有权向交通事故责任人追偿。”根据《最高人民法院关于被盗机动车辆肇事后由谁承担损害赔偿责任问题的批复》规定：“使用盗窃的机动车辆肇事，造成被害人物质损失的，肇事人应当依法承担损害赔偿责任，被盗机动车辆的所有人不承担损害赔偿责任。”本题中，王某作为肇事逃逸人应当对小雪的受伤承担侵权责任，肖某作为被盗机动车辆的所有人不需要承担侵权责任。

故正确答案为A。

56 本题考查法律常识。

根据《侵权责任法》第四十条规定：“无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的人员人身损害的，由侵权人承担侵权责任；幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。”本案中，小雪为限制行为能力人，在学校上课期间溜出学校大门而没被发现，致使发生交通事故，学校未尽到管理职责应当承担补充责任。因此，A、B、C项不符合题意。

故正确答案为D。

57 本题考查法律常识。

根据《合同法》第一百八十六条规定：“赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，不适用前款规定。”甲捐款100万元具有扶贫等社会公益性质，因此甲不享有赠与合同的任意撤销权。

故正确答案为C。

58 本题考查法律常识。

根据《合同法》第一百九十五条规定：“赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务。”本案中，甲投资失败亏损严重，经济状况显著变化，已严重影响到他的生产经营，甲某可以不再履行捐款100万元的赠与义务。

故正确答案为B。

59 本题考查法律常识。

根据《联合国海洋法公约》第二部分第三十三条第二款规定：“毗连区从测算领海宽度的基线量起，不得超过二十四海里。”

故正确答案为B。

60 本题考查法律常识。

根据《联合国海洋法公约》第二部分第三十三条第一款规定：“沿海国可在毗连其领海称为毗连区的区域内，行使为下列事项所必要的管制：（a）防止在其领土或领海内违犯其海关、财政、移民或卫生的法律和规章；（b）惩治在其领土或领海内违犯上述法律和规章的行为。”从该规定来看，毗连区既不属于国家领水的一部分，也不属于公海领域，所以，毗连区是由沿海国加以特殊管制的区域。因此，毗连区的法律地位不同于领海。沿海国对毗连区不享有主权，只在毗连区行使某些方面的管制，而且国家对毗连区的管制不包括毗连区上空。

本题为选非题，故正确答案为D。

61 本题考查法律常识。

A、C、E项正确，根据《宪法》第六条规定：“中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能、按劳分配的原则。”第七条规定：“国有经济，即社会主义全民所有制经济，是国民经济中的主导力量。国家保障国有经济的巩固和发展。”第八条第一、二款规定：“农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。农村中的生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济，是社会主义劳动群众集体所有制经济。参加农村集体经济组织的劳动者，有权在法律规定的范围内经营自留地、自留山、家庭副业和饲养自留畜。城镇中的手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等行业的各种形式的合作经济，都是社会主义劳动群众集体所有制经济。”

B、D项错误，根据《宪法》第十一条第一款规定：“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分。”

故正确答案为ACE。

62 本题考查法律常识。

A、C、D、E项正确，归责是判断、确认、追究以及免除责任时必须依照一定的原则。归责原则体现了立法者的价值取向，是责任立法的指导方针，也是指导法律适用的基本准则。归责一般必须遵循以下法律原则：（1）责任法定原则；（2）因果联系原则；（3）责罚相当原则；（4）责任自负原则。

B项错误，法是否具有溯及力，不同法律规范之间的情况是不同的。同时，法不溯及既往是法律基本原则，因为不能要求人们遵从事后法。

故正确答案为ACDE。

63 本题考查法律常识。

根据《民法典》第九百九十三条规定：“民事主体可以将自己的姓名、名称、肖像等许可他人使用，但是依照法律规定或者根据其性质不得许可的除外。”因此，B、D项可许可他人使用，而健康、生命和身体是不得许可他人使用的。

本题为选非题，故正确答案为ACE。

64 本题考查法律常识。

法律解释是指对法律和法规条文含义所作的说明。依据解释是否具有法律效力分为正式解释和非正式解释。

A、B、C项正确，正式解释，又称“有权解释”，是指国家专门机关在法定职权范围内对法律和法规条文含义所作的具有法律效力说明。依据解释的主体不同，正式解释分为立法解释、司法解释、行政解释三类。

D、E项错误，非正式解释是指没有法律约束力的法律解释。非正式解释的主体是没有经国家授予法律解释权的任何主体，包括国家机关、社会组织和个人。依其解释的角度和理论化程度不同，分为任意解释和学理解释。非正式解释对于法学研究的发展和帮助国家机关正确适用法律有重要意义。

故正确答案为ABC。

65 本题考查法律常识。

刑事诉讼法基本原则是由刑事诉讼法规定的，贯穿于刑事诉讼的全过程或主要诉讼阶段，公、检、法机关和诉讼参与人进行刑事诉讼活动都必须遵循的基本行为准则。

A项正确，根据《刑事诉讼法》第三条第一款规定：“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。”

B项正确，根据《刑事诉讼法》第三条第二款规定：“人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。”

C项错误，高度盖然性是根据事物发展的高度概率进行判断的一种认识方法，是人们对事物的认识达不到逻辑必然性条件时不得不采用的一种认识手段。一般指民事诉讼中的证据证明标准。因此，该项不符合题意。

D项正确，根据《刑事诉讼法》第十二条规定：“未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。”

E项错误，《刑事诉讼法》没有规定“效力优先兼顾公平”是刑事诉讼基本原则。

故正确答案为ABD。

66 本题考查法律常识。

A、B、D三项正确，根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第二条规定：“全国人民代表大会授权香港特别行政区依照本法的规定实行高度自治，享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。”

C项错误、E项正确，根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第十三条规定：“中央人民政府负责管理与香港特别行政区有关的外交事务。中华人民共和国外交部在香港设立机构处理外交事务。中央人民政府授权香港特别行政区依照本法自行处理有关的对外事务。”特别行政区高度自治权不包括外交权，但是经授权可以依法自行处理有关对外事务。

故正确答案为ABDE。

67 本题考查法律常识。

根据《刑法》第二十四条的规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”犯罪中止可以发生在整个犯罪过程中，即犯罪的预备阶段、实行阶段，犯罪实行阶段也就是犯罪行为尚未实施完毕的情况下。此外，在实行行为终了之后如果犯罪既遂状态未能随即产生，在犯罪行为已实行完毕到既遂状态出现之前这一阶段，也可以发生犯罪中止。

故正确答案为ABCDE。

68 本题考查法律常识。

A、C项错误，成立不作为犯在客观上必须具备以下条件：（1）行为人有作为义务；（2）行为人能够履行特定义务；（3）行为人不履行特定义务，造成或者可能造成危害结果。作为义务的来源包括法律法规明确规定的义务，职务或者业务要求的义务，法律行为引起的义务和先行行为所引起的义务。正当防卫是以正对邪，故法律不将正当防卫视作不作为的先行行为。

B项错误、D项正确，根据《刑法》第二十条第二、三款规定：“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”本题中，一般伤害不属于适用无限度防卫的情形。甲对乙的防卫致乙重伤之后并没有终局，而是导致了乙在重伤之后的死亡，对此已经超出防卫限度，构成防卫过当。

E项正确，本案中，甲对乙流血死亡在主观上是过失，而不是故意，更不能认定为构成不作为故意杀人。

本题为选非题，故正确答案为ABC。

69 本题考查法律常识。

根据《刑事诉讼法》第二百三十七条规定：“第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。”

故正确答案为ABD。

70 本题考查法律常识。

立法原则是指导立法主体进行立法活动的基本准则，是立法过程中应当遵守的指导思想，包括合宪性与合法性原则，实事求是、从实际出发原则，民主立法原则和原则性与灵活性结合原则，注重立法的可行性原则等。

A项正确，立法应当尊重社会的客观实际状况，根据客观需要反映客观规律的要求，要以理性的态度对待立法工作。为治堵而限行，因特殊状况而免罚，充分的反映了实事求是、从实际出发原则。

B项错误，效率并非立法活动的原则，立法活动应当谨慎，充分考虑各方面的利益、意见与建议，注重公平正义。因此，相对于效率来说，更注重公平。

C项正确，本题中，市政府既以坚持车辆限号行驶的规定为原则，又以接送高考考生、急病送医等特殊情况未按号行驶的，可不予处罚为例外的灵活性规定为补充，充分的体现了原则性与灵活性相结合的立法原则。

D项正确，立法应当体现广大人民的意志和要求，确认和保障人民的利益；应当通过法律规定，保障人民通过各种途径参与立法活动，表达自己的意见；立法过程和立法程序应具有开放性，透明度，立法过程应坚持群众路线。“经充分征求广大市民意见”体现了民主立法原则。

E项正确，本题中，市政府考虑到立法的可行性，对一些特殊情况补充了限号禁止的例外，体现了注重立法的可行性原则。

故正确答案为ACDE。

71 本题考查法律常识。

A、C项正确，D项错误，根据《联合国海洋法公约》第七十六条规定：“1、沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土，如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到二百海里，则扩展到二百海里的距离。”

B项错误，根据《联合国海洋法公约》第七十七条规定：“1、沿海国为勘探大陆架和开发其自然资源的目的，对大陆架行使主权权利。2、第1款所指的权利是专属性的，即：如果沿海国不勘探大陆架或开发其自然资源，任何人未经沿海国明示同意，均不得从事这种活动。”

故正确答案为AC。

72 本题考查法律常识。

根据《刑法》第十七条之一规定：“已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。”第四十九条规定：“犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满七十五周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。”

A、D项错误，B项正确，本题中，甲盛怒之下用水果刀将妻子一刀捅死，不是以特别残忍的手段致人死亡，且甲已满七十五周岁，不适用死刑。不适用死刑的意思是既不能适用死刑立即执行，也不能适用死刑缓期执行。

C项正确，甲是故意犯罪，已满七十五周岁，可以从轻或者减轻处罚。

故正确答案为BC。

73 本题考查法律常识。

A项错误，根据《合同法》第四百一十四条规定：“行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。”甲委托乙寄售行将仪器售卖，二者之间成立的是行纪合同。

B项错误，根据《合同法》第四百一十八条第二款规定：“行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，该利益属于委托人。”对于高出委托的价格卖出的，乙可以按照约定增加报酬，甲乙没有约定，按照《合同法》第六十一条也无法确定的，高出的价格归委托人甲所有。

C项正确，根据《合同法》第四百二十一条第一款规定：“行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。”乙和丙订立合同，根据合同的相对性，如果仪器出现质量问题，丙可向乙主张违约责任。

D项正确，根据《合同法》第四百一十五条规定：“行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担，但当事人另有约定的除外。”乙处理委托事务支出的费用由乙承担，无权要求甲承担。

本题为选非题，故正确答案为AB。

XXXXXXXXXXXX

X